Súd:	Krajský súd Trenčín
Spisová značka:	6CoP/34/2011
Identifikačné číslo súdneho spisu:	3109205761
Dátum vydania rozhodnutia:	18. 10. 2011
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ:	JUDr. Stanislava Marková
ECLI:	ECLI:SK:KSTN:2011:3109205761.1

Uznesenie

Krajský súd v Trenčíne vo veci starostlivosti súdu o maloleté dieťa: S. Y. T., nar. XX.XX.XXXX, bytom T. domov Y. O., v konaní zast. kolíznym opatrovníkom, R. práce, sociálnych vecí a rodiny S., dieťa rodičov: matky, N. P., trvale bydliskom M. X., Q. Q. XXX, t. č. bydliskom A. T., X. XXX/XX, štátnej občianky Slovenskej republiky a otca, W. T., bydliskom M. X., Q. Q. XXX, štátneho občana Slovenskej republiky, za účasti P.. S. F., riaditeľky detského domova, bydliskom P. - D., P. XXX, štátnej občianky Slovenskej republiky, o návrhu navrhovateľky, starej matky dieťaťa, Y. W., bydliskom M. X., Q. Q. XXX, štátnej občianky Slovenskej republiky, na úpravu styku s maloletým dieťaťom na odvolanie Y. W. proti rozsudku Okresného súdu Trenčín zo dňa 14. apríla 2011, č. k. 30P/100/2009-30, v senáte jednohlasne takto

r o z h o d o l :

Odvolanie Y. W. o d m i e t a .

o d ô v o d n e n i e :

Rozsudkom Okresného súdu Trenčín zo dňa 14. apríla 2011, č. k. 30P/100/2009-30, bolo rozhodnuté tak, že návrh Y. W. na úpravu styku s maloletou S. Y. T. sa zamieta a žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

Proti tomuto rozsudku podala osobne na okresnom súde dňa 25.5.2011 odvolanie stará matka maloletej, Y. W.. V odvolaní namietala inú vadu konania, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie a že doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie dôkazy, ktoré neboli uplatnené.

K odvolaniu sa písomne vyjadril otec, ktorý uviedol, že s podaným odvolaním, ako aj s jeho obsahom v plnom rozsahu súhlasí. Ostatní účastníci konania sa k odvolaniu nevyjadrili.

Odvolací súd skôr, než sa mohol začať zaoberať vecnou správnosťou napadnutého rozhodnutia, bol povinný najskôr skúmať, či odvolanie bolo podané včas, oprávnenou osobou, či smeruje proti rozhodnutiu, proti ktorému je odvolanie prípustné a či má náležitosti stanovené zákonom. Na základe preskúmania veci z uvedených hľadísk dospel k záveru, že odvolanie Y. W. je potrebné podľa § 218 ods. 1 písm. a) O.s.p. odmietnuť, ako oneskorene podané.

Podľa § 204 ods. 1, veta prvá, O.s.p. sa odvolanie podáva do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.

Podľa § 158 ods. 2 O.s.p., rovnopis písomného vyhotovenia rozsudku sa doručuje účastníkom, prípadne ich zástupcom do vlastných rúk.

Podľa § 57 ods. 1, 3 O.s.p. sa do plynutia lehoty nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty urobí úkon na súde alebo podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť.

Podľa § 218 ods. 1 písm. a) O.s.p. odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré bolo podané oneskorene.

Z obsahu spisu odvolací súd zistil, že rozsudok okresného súdu bol Y. W. doručený dňa 4. mája 2011 (v stredu), čo vyplýva z pripojenej doručenky. Vzhľadom k uvedenému, zákonná lehota na podanie odvolania jej začala plynúť dňa 5. mája 2011 (deň nasledujúci po doručení rozsudku, a teda posledným dňom na podanie odvolania bol 19. máj 2011 (štvrtok). Y. W. podala odvolanie osobne na okresnom súde až dňa 25. mája 2011, teda po uplynutí zákonnej 15-dňovej lehoty na podanie odvolania.

Z uvedeného dôvodu odvolací súd odvolanie Y. W., ako oneskorene podané, odmietol podľa § 218 ods. 1 písm. a) O.s.p..

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie n i e j e p r í p u s t n é.